

사회복지법제와 실천

사회복지법의 개관

사회복지법의 법원

- 성문법원 : 헌법, 법률, 명령, 자치법규(조례 · 규칙), 대통령령, 일반적으로 승인된 국제법규
- 불문법원 : 관습법, 판례법, 조리

헌법 52조, 53조, 95조 참고

- 구법인 특별법과 신법인 일반법 간에 충돌이 있는 경우에는 구법인 특별법이 우선 적용
- 사회복지법은 주로 실체법이고, 별도의 절차법이 없으므로 행정소송법 등을 따름
- 헌법-법률-명령-조례-규칙 순
- 헌법규정은 사회복지 관련 하위법규의 존립근거이면서 동시에 재판의 규범
- 국회에서 의결된 법률안은 정부에 이송되어 15일 이내에 대통령이 공포하거나 이의서를 붙여 국회로 환부하고, 그 재의를 요구할 수 있음
- 법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력 발생
- 대통령은 법률안의 일부에 대하여 또는 법률안을 수정하여 재의를 요구할 수 없음
- 대통령이 15일 이내에 공포나 재이의 요구를 하지 아니한 때에도 그 법률안은 법률로서 확정됨
- 시행령 : 대통령이 발하는 명령
- 원칙적으로 조례는 법률의 위임이 없어도 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있음
- 다만, 주민의 권리 제한 또는 의무 부과에 관한 사항이나 벌칙을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 함
- 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 그 사무에 관하여 조례를 제정할 수 있음
- 지방자치단체는 법령의 범위 안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있음
- 시·군 및 자치구의 조례는 시·도의 조례를 위반하여서는 아니 됨
- 조례에서 주민의 권리 제한에 관한 사항을 정할 때에는 법률의 위임이 있어야 함
- 조례는 법률이나 명령보다 하위의 법규범이다
- 조례는 지방의회가 제정한다
- 관련 법령에 따라 일정한 요건을 충족한 주민은 조례를 제정·개정·폐지할 것을 청구할 수 있다
- 자치법규는 조례와 규칙을 들 수 있다
- 법체계상 지방자치단체장의 전속권한에 속하는 것으로서 규칙으로 정하여야 하는 사항을 조례로 정하더라도 위법은 아니다
- 지역사회보장협의체의 조직과 운영에 필요한 사항, 읍·면·동 단위 지역사회보장협의체의 조직·운영에 필요한 사항, 시·도사회보장위원회의 조직·운영에 필요한 사항, 자활기금의 운용·관리에 필요한 사항 등은 조례로 정하도록 위임하고 있다
- 법령에 위반한 조례는 효력이 없다
- 사회복지조례는 해당 지방자치단체 내에서만 효력이 있을 뿐 국가에 대해서는 법적 구속력을 가지지 않는다
- 지방자치단체의 장이 제정하는 규칙은 위계상 사회복지조례보다 하위의 법이다

Q. 자치법규에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (1)

1. 지방의회는 규칙 제정권을 갖고 지방자치단체의 장은 조례 제정권을 갖는다
2. 시·군 및 자치구의 조례는 시·도의 조례를 위반해서는 아니 된다
3. 사회복지시설의 설치·운영 및 관리는 주민의 복지증진과 관련된 지방자치단체의 사무이다
4. 지방자치단체는 법령의 범위안에서 자치에 관한 규정을 제정할 수 있다
5. 주민은 지방자치단체의 조례를 제정할 것을 청구할 수 있다

사회복지법의 개념 및 성격

- 사회복지법은 법 체계 내에서 그 범위를 구체적으로 명시한 규정이 존재하지 않기 때문에 관점에 따라 개념이 다름
- 형식적 의미의 사회복지법에는 공공부조, 사회보험, 사회서비스에 직접 관련되는 법률만 포함되지만, 실질적 의미의 사회복지법에는 삶의 질을 증진시키기 위한 다양한 법률들이 더 포함됨
- 사회법전이 없는 개별법 체계
- 헌법상의 생존권을 구체적으로 실현하기 위한 법이 사회복지법
- 최저임금법은 실질적 의미의 사회복지법에 포함됨
- 사회복지법은 사회법으로서 과실책임의 원칙을 수정하여 과실이 없어도 공공의 이익을 위해서 책임을 지도록 하는 경우가 있음(산업재해보상보험)
- 사회복지법에는 공법과 사법의 요소들이 공존
- 관점에 따라 개념이 다양할 수 있다
- 사회복지법은 헌법을 구체화한 법이다
- 사회복지법은 공·사법의 성격이 혼재된 사회법 영역에 속한다
- 헌법에는 사회보장과 사회복지라는 용어가 사용되고 있다
- 생존권 보장은 사회복지법의 이념 중 하나이다
- 헌법 제34조에서 사회복지적 의미를 찾을 수 있다
- 사회복지법은 시민법의 한계를 극복하기 위해 출현한 사회법에 포함된다
- 헌법에 의하여 체결·공포된 사회복지 관련 조약도 사회복지법의 법원에 포함된다
- 사회복지조례는 보건복지부장관의 승인 여부와 관계없이 지방의회가 자치적으로 제정한다

헌법상 사회적 기본권

<https://www.law.go.kr/법령/대한민국헌법>

- 기본권 : 인권과 시민권 등의 개념이 헌법적으로 표현된 것
 - 헌법 제34조 : 사회권적 기본권 중 사회복지에 가장 기반이 되는 조항, 인간다운 생활을 할 권리를 규정
- ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
 - ② 국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무를 진다.
 - ③ 국가는 여자의 복지와 권익의 향상을 위하여 노력하여야 한다.
 - ④ 국가는 노인과 청소년의 복지향상을 위한 정책을 실시할 의무를 진다.
 - ⑤ 신체장애자 및 질병·노령 기타의 사유로 생활능력이 없는 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받는다.
 - ⑥ 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하기 위하여 노력하여야 한다.

제1항 - 국민의 권리 : 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리

제2항 - 국가의 의무 : 국가는 사회보장·사회복지의 증진에 노력할 의무

제3항~제4항 - 여자, 노인과 청소년에 대한 별도 규정

: 국가는 여자의 복지와 권익의 향상을 위하여 노력

: 국가는 노인과 청소년의 복지향상을 위한 정책을 실시할 의무

제5항 - 국가 보호의 대상

: 신체장애자 및 질병·노령 기타의 사유로 생활능력이 없는 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받음

제6항 - 재해 예방과 보호 : 국가는 재해를 예방하고 그 위험으로부터 국민을 보호하는 노력

제31조 ①모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.

②모든 국민은 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 진다.

③의무교육은 무상으로 한다.

④교육의 자주성·전문성·정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다.

⑤국가는 평생교육을 진흥하여야 한다.

⑥학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육재정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다.

제32조 ①모든 국민은 근로의 권리를 가진다. 국가는 사회적·경제적 방법으로 근로자의 고용의 증진과 적정임금의 보장에 노력하여야 하며, 법률이 정하는 바에 의하여 최저임금제를 시행하여야 한다.

②모든 국민은 근로의 의무를 진다. 국가는 근로의 의무의 내용과 조건을 민주주의원칙에 따라 법률로 정한다.

③근로조건의 기준은 인간의 존엄성을 보장하도록 법률로 정한다.

④여자의 근로는 특별한 보호를 받으며, 고용·임금 및 근로조건에 있어서 부당한 차별을 받지 아니한다.

⑤연소자의 근로는 특별한 보호를 받는다.

⑥국가유공자·상이군경 및 전몰군경의 유가족은 법률이 정하는 바에 의하여 우선적으로 근로의 기회를 부여받는다.

제33조 ①근로자는 근로조건의 향상을 위하여 자주적인 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다.

②공무원인 근로자는 법률이 정하는 자에 한하여 단결권·단체교섭권 및 단체행동권을 가진다. (모든 공무원 X)

③법률이 정하는 주요방위산업체에 종사하는 근로자의 단체행동권은 법률이 정하는 바에 의하여 이를 제한하거나 인정하지 아니할 수 있다.

제35조 ①모든 국민은 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 권리를 가지며, 국가와 국민은 환경 보전을 위하여 노력하여야 한다.

②환경권의 내용과 행사에 관하여는 법률로 정한다.

③국가는 주택개발정책등을 통하여 모든 국민이 쾌적한 주거생활을 할 수 있도록 노력하여야 한다.

• 국회의원과 정부는 법률안 제출 가능, 국무총리 또는 행정각부의 장은 법률이나 대통령령의 위임 또는 직권으로 총리령 또는 부령 발휘 가능, 법률은 특별한 규정이 없는 한 공포한 날로부터 20일을 경과함으로써 효력 발생, 법률안은 국무회의의 심의를 거쳐야 함

Q. 헌법 제34조 규정의 일부이다. ㄱ~ㄷ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

- 국가는 (ㄱ) • (ㄴ)의 증진에 노력할 의무를 진다.

- 신체장애자 및 질병 • 노령 기타의 사유로 생활능력이 없는 국민은 (ㄷ)이 정하는 바에 의하여 국가의 보호를 받는다.

ㄱ : 사회보장, ㄴ : 사회복지, ㄷ : 법률

권리구제와 권익보호

•공공부조법

국민기초생활보장법(이의신청)

: 국민기초생활보장 급여 변경 처분에 이의가 있는 경우, 90일 이내에 시장·군수·구청장이 아닌 시·도지사에게 서면 또는 구두로 이의신청을 한다.

긴급복지지원법(이의신청)

: 반환명령에 이의가 있는 사람은 30일 이내에 시장·군수·구청장을 거쳐 시·도지사에게 서면으로 이의신청을 한다

의료급여법(이의신청)

: 수급권자의 자격, 의료급여 및 급여비용에 이의가 있는 사람은 시장·군수·구청장에게 이의신청을 90일 이내에 문서로 하되, 180일이 지나면 제기하지 못함

: 급여비용의 심사·조정·의료급여의 적정성 평가 및 급여 대상 여부의 확인에 관한 급여비용심사기관의 이의가 있는 보장기관, 의료급여기관, 수급권자는 급여비용심사기관에 이의신청을 90일 이내에 문서로 하되, 180일 지나면 제기하지 못함

기초연금법(이의신청)

: 처분에 이의가 있는 사람은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 90일 이내에 서면으로 이의신청

장애인연금법(이의신청)

: 처분에 이의가 있는 사람은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 90일 이내에 서면으로 이의신청

• 사회보장법

국민연금법(심사청구)

: 가입자의 자격, 기준소득월액, 연금보험료, 그 밖의 이 법에 따른 징수금과 급여에 관한 공단 또는 건강보험공단의 처분에 이의가 있는 자는 그 처분을 한 공단 또는 건강보험공단에 90일 이내에 문서로 심사청구를 하되, 180일이 지나면 제기하지 못함

: 심사청구에 대한 결정에 불복하는 자는 90일 이내에 국민연금재심사위원회에 재심사 청구

국민건강보험법(이의신청)

: 가입자 및 피부양자의 자격, 보험료등, 보험급여, 보험급여 비용에 관한 공단의 처분은 공단에, 요양급여비용 및 요양급여의 적정성 평가 등에 관한 심사평가원의 처분에 이의가 있는 공단, 요양기관 또는 그 밖의 자는 심사평가원에 90일 이내에 문서로 이의신청 하되, 180일이 지나면 제기하지 못함

노인장기요양보험법(심사청구)

: 장기요양인정·장기요양등급·장기요양급여·부당이득·장기요양급여비용 또는 장기요양보험료 등에 관하여 공단에 심사청구

: 심사청구에 대한 결정에 불복하는 사람은 90일 이내에 장기요양재심사위원회에 재심사 청구

산재보험법(심사청구)

: 90일 이내에 공단의 소속 기관을 거쳐 공단에 제기

고용보험법(심사)

: 피보험자격의 취득·상실에 대한 확인, 실업급여, 육아휴직 급여와 출산전후휴가 급여등에 관한 처분에 이의가 있는 자는 심사관에게 90일 이내에 심사를 청구할 수 있고, 그 결정에 이의가 있는 자는 심사위원회에 60일 이내로 재심사 청구 가능

사회서비스법

노인복지법(이의신청)

: 노인복지법에 의한 복지조치에 대하여 이의가 있을 경우 노인 또는 그 부양의무자는 90일 이내에 해당 복지실시기관에 이의신청할 수 있다.

장애인복지법(이의신청)

: 장애인복지법에 의한 복지조치에 대하여 이의가 있을 경우 장애인 또는 그 법정대리인은 90일 이내에 해당 장애인복지실시기관에 이의신청할 수 있다.

한부모가족지원법(심사청구)

: 한부모가족지원법에 따른 복지 급여 등에 대하여 이의가 있을 경우 지원대상자 또는 그 친족이나 그 밖의 이해관계인은 90일 이내에 서면으로 해당 복지실시기관에 심사청구 가능

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률(심사청구)

: 퇴원 또는 처우개선에 대하여 정신의료기관등에 입원등을 하고 있는 사람 또는 그 보호의무자는 관할 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 심사청구 가능

아동수당법

: 아동수당법에 따른 결정이나 처분에 이의가 있는 사람은 특별자치시장 · 특별자치도지사 · 시장 · 군수 · 구청장에게 90일 이내에 서면으로 이의신청

사회복지법의 발달사

1960년대 - 박정희 정권하 대규 모입법

: 형식적으로 사회복지제도화가 이루어졌으나 시행은 이루어지지 못한 경우가 많음

1960 - 공무원연금법

1961 - 갱생보호법, 군사원호보상법, 윤락행위등방지법, 생활보호법, 아동복지법

1962 - 제3공화국 헌법, 선원보험법, 재해구호법

1963 - 군인연금법, 산업재해보상보험법, 사회보장에관한법률, 의료보험법

1968 - 자활지도에관한임시조치법

1970년대 - 경제발전 중심으로 사회복지의 정체, 강제적 의료보험 시작

1970 - 사회복지사업법

1973 - 사립학교교원연금법, 국민복지연금법

1976 - 개정의료보험법

1977 - 의료보호법, 공무원및사립학교교직원의료보험법

1980년대 - 제5공화국 출범과 함께 사회복지 논의 고조, 외형적인 면에서 사회복지서비스법 입법 가속화, 1980년대 후반부터 지역복지와 재가복지 강조

1980 - 사회복지사업기금법

1981 - 아동복지법, 심신장애자복지법, 노인복지법

1986 - 국민연금법, 최저임금법

1988 - 의료보험법 개정, 보호관찰법

1989 - 모자복지법, 장애인고용촉진등에관한법률, 장애인복지법

1990년대

1991 - 영유아보육법, 청소년 기본법, 고령자고용촉진법

1993 - 고용보험법

1994 - 성폭력범죄의처벌및피해자보호등에관한법률

1995 - 보호관찰등에관한법률, 사회보장기본법, 정신보건법

1997 - 사회복지공동모금법, 청소년보호법, 장애인·노인·임산부등의편의증진보장에관한법률
가정폭력방지및피해자보호등에관한법률, 국민의료보험법

1999 - 국민건강보험법, 국민기초생활보장법

2000년대

2001 - 의료급여법 개정

2002 - 모·부자복지법

2003 - 청소년복지지원법

2004 - 건강가정기본법, 성매매방지및피해자보호등에관한법률

2005 - 교통약자의이동편의증진법, 저출산·고령사회기본법, 자원봉사활동기본법,
긴급복지지원법

2007 - 장애인차별금지및권리구제등에관한법률, 노인장기요양보험법, 기초노령연금법
한부모가족지원법

2008 - 다문화가족지원법

2010 - 장애인연금법, 성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

2014 - 기초연금법, 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률

2016 - 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률

2018 - 아동수당법

2020 - 구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률

2021 - 사회보장기본법 개정, 사회복지사업법 개정, 사회복지사업법 시행령 개정
국민건강보험법 개정, 산업재해보상보험법 개정, 노인장기요양보험법 개정
국민기초생활 보장법 행정규칙, 주거급여법 행정규칙 개정, 기초연금법
아동복지법 개정, 아동수당법 개정, 아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법 개정
영유아보육법 개정, 영유아보육법 행정규칙, 장애인복지법 개정
사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률(사회보장급여법) 개정

Q. 법률의 제정 연도가 가장 빠른 순서대로 옳게 나열된 것은? (ㄴ-ㄷ-ㄱ-ㄴ-ㄱ)

ㄱ. 국민기초생활보장법

ㄴ. 산업재해보상보험법

ㄷ. 사회복지사업법

ㄹ. 고용보험법

ㅁ. 노인복지법

Q. 사회복지법의 역사적 변천에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은? (ㄷ)

ㄱ. 2014년 기초노령연금법이 제정되면서 기초연금법은 폐지되었다

ㄴ. 1999년 제정된 국민의료보험법은 국민건강보험법을 대체한 것이다

ㄷ. 1973년 제정된 국민복지연금법은 1986년 국민연금법으로 전부개정 되었다

사회보장기본법(사회보장의 영역 : 사회보험, 공공부조, 사회서비스)

<https://www.law.go.kr/법령/사회보장기본법>

용어의 정의

사회보장 : 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 국민 삶의 질을 향상시키는 데 필요한 소득·서비스를 보장하는 사회보험, 공공부조, 사회서비스

사회보험 : 국민에게 발생하는 사회적 위험을 보험의 방식으로 대처함으로써 국민의 건강과 소득을 보장하는 제도

공공부조 : 국가와 지방자치단체의 책임하에 생활 유지 능력이 없거나 생활이 어려운 국민의 최저생활을 보장하고 자립을 지원하는 제도

평생사회안전망 : 생애주기에 걸쳐 보편적으로 충족되어야 하는 기본 욕구와 특정한 사회위험에 의하여 발생하는 특수욕구를 동시에 고려하여 소득·서비스를 보장하는 맞춤형 사회보장제도

사회보장에 관한 국민의 권리

사회보장수급권

- 모든 국민이 사회보장 관계 법령에서 정하는 바에 따라 사회보장급여를 받을 권리

사회보장급여의 수준

- 국가와 지방자치단체는 사회보장 급여의 수준 향상을 위하여 노력하여야 함
- 국가는 관계 법령에서 정하는 바에 따라 최저보장수준과 최저임금을 매년 공표해야 함

신청주의

- 신청주의 원칙, 관계 법령에서 따로 정하는 경우 국가나 지방자치단체가 대신 신청 가능
- 사회보장급여를 신청하는 사람이 다른 기관에 신청한 경우에는 그 기관은 지체 없이 정당한 권한이 있는 기관에 이송하여야 함(직접 지급 X)

사회보장수급권의 보호

- 양도, 담보 제공 불가능, 압류 할 수 없음

사회보장수급권의 포기

- 정당한 권한이 있는 기관에 서면으로 통지하여 포기 가능, 포기는 취소 가능
- 사회보장수급권을 포기하는 것이 다른 사람에게 피해를 주거나 사회보장에 관한 관계 법령에 위반되는 경우에는 포기 불가능

불법행위에 대한 구상

- 제3자의 불법행위로 피해를 입은 국민이 그로 인하여 사회보장수급권을 가지게 된 경우 사회보장제도를 운영하는 자는 그 불법행위의 책임이 있는 자에 대하여 관계 법령에서 정하는 바에 따라 구상권 행사 가능

사회보장위원회

- 사회보장위원회의 심의 · 조정사항

1. 사회보장 증진을 위한 기본계획
2. 사회보장 관련 주요 계획
3. 사회보장제도의 평가 및 개선
4. 사회보장제도의 신설 또는 변경에 따른 우선순위
5. 둘 이상의 중앙행정기관이 관련된 주요 사회보장정책
6. 사회보장급여 및 비용 부담
7. 국가와 지방자치단체의 역할 및 비용 분담
8. 사회보장의 재정추계 및 재원조달 방안
9. 사회보장 전달체계 운영 및 개선
10. 제32조제1항에 따른 사회보장통계
11. 사회보장정보의 보호 및 관리
12. 제26조제4항에 따른 조정
13. 그 밖에 위원장이 심의에 부치는 사항

- 국무총리 소속으로 국무총리가 위원장
- 위원장 1명, 부위원장 3명과 행정안전부장관, 고용노동부장관, 여성가족부장관, 국토교통부장관을 포함한 30명 이내의 위원으로 구성
- 부위원장은 기획재정부장관, 교육부장관 및 보건복지부장관
- 위원의 임기는 2년, 다만 공무원인 위원의 임기는 그 재임 기간
- 보궐위원의 임기는 전임자 임기의 남은 기간
- 보건복지부에 사무국
- 위원회 - 실무위원회 - 분야별 전문위원회
- 실무위원회에서 의결한 사항은 위원장에게 보고하고 위원회의 심의를 거쳐야 함
다만, 대통령령으로 정하는 경미한 사항에 대하여는 위원회의 의결 갈음 가능

사회보장제도의 운영

운영원칙

- 모든 국민, 형평성, 민주적, 연계성과 전문성, 국가와 지방자치단체의 책임
- 사회보험은 국가의 책임, 공공부조와 사회서비스는 국가와 지방자치단체의 책임이 원칙
다만, 국가와 지방자치단체의 재정 형편 등을 고려하여 협의 · 조정 가능

협의 및 조정

- 국가와 지방자치단체는 사회보장제도를 신설하거나 변경할 경우 기존 제도와의 관계, 사회보장 전달체계에 미치는 영향, 재원의 규모·조달방안을 포함한 재정에 미치는 영향 및 지역별 특성 등을 사전에 충분히 검토하고 상호협력하여 사회보장급여가 중복 또는 누락되지 않아야 함

- 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 사회보장제도를 신설하거나 변경할 경우 신설 또는 변경의 타당성, 기존 제도와 관계, 사회보장 전달체계에 미치는 영향, 지역복지 활성화에 미치는 영향 및 운영방안 등에 대하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 보건복지부장관과 협의
- 중앙행정기관의 장과 지방자치단체의 장은 관련 자료의 수집·조사 및 분석에 관한 업무를 다음 각 호의 기관 또는 단체에 위탁 가능. 정부출연연구기관, 한국사회보장정보원, 그 밖에 대통령령으로 정하는 전문기관 또는 단체

민간의 참여

- 국가와 지방자치단체는 사회보장에 대한 민간부문의 참여를 유도할 수 있도록 정책을 개발·시행하고 그 여건을 조성
- 국가는 사회보장제도의 안정적인 운영을 위하여 중장기 사회보장 재정추계를 격년으로 실시하고 이를 공표하여야 함
- 국가와 지방자치단체는 효과적인 사회보장정책의 수립·시행을 위하여 사회보장에 관한 통계를 작성·관리해야 함

비용의 부담

- 비용의 부담은 각각의 사회보장제도의 목적에 따라 국가, 지방자치단체 및 민간부문 간에 합리적으로 조정
- 사회보험에 드는 비용은 사용자, 피용자(被傭者) 및 자영업자가 부담하는 것을 원칙으로 하되, 관계 법령에서 정하는 바에 따라 국가가 그 비용의 일부를 부담
- 공공부조 및 관계 법령에서 정하는 일정 소득 수준 이하의 국민에 대한 사회서비스에 드는 비용의 전부 또는 일부는 국가와 지방자치단체가 부담
- 부담 능력이 있는 국민에 대한 사회서비스에 드는 비용은 그 수익자가 부담함을 원칙으로 하되, 관계 법령에서 정하는 바에 따라 국가와 지방자치단체가 그 비용의 일부를 부담

Q. 사회보장기본법상 국가와 지방자치단체의 사회보장 운영원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (1)

1. 사회보험은 지방자치단체의 책임으로 시행하는 것을 원칙으로 한다
2. 공공부조와 사회서비스는 국가와 지방자치단체의 책임으로 시행하는 것을 원칙으로 한다
3. 사회보장제도의 급여수준과 비용부담 등에서 형평성을 유지하여야 한다
4. 사회보장제도를 필요로 하는 모든 국민에게 적용하여야 한다
5. 국민의 다양한 복지욕구를 효율적으로 충족시키기 위하여 연계성과 전문성을 높여야 한다

Q. 사회보장기본법상 사회보장수급권에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (4)

1. 사회보장급여를 받으려는 사람은 국가나 지방자치단체에 신청하는 것을 원칙으로 하고 있다
2. 사회보장수급권은 다른 사람에게 양도하거나 담보로 제공할 수 없다
3. 사회보장수급권은 원칙적으로 제한되거나 정지될 수 없다
4. 사회보장수급권은 구두로 통지하여 포기할 수 있다
5. 사회보장수급권의 포기는 취소할 수 있다

Q. 사회보장기본법상 사회보장위원회에 관한 설명으로 옳은 것은? (5)

1. 대통령 소속의 위원회이다
2. 위원장 1명, 부위원 장 2명과 행정안전부장관, 고용노동부장관을 포함한 40명 이내의 위원으로 구성한다
3. 위원의 임기는 3년으로 하되, 공무원인 위원의 임기는 그 재임기간으로 한다
4. 고용노동부에 사무국을 둔다
5. 관계 중앙행정기관의 장은 위원회의 심의·조정 사항을 반영하여 사회보장제도를 운영 또는 개선하여야 한다

사회복지사업법

<https://www.law.go.kr/법령/사회복지사업법>

기본이념

- 누구든지 자신의 의사에 따라 서비스 신청하고 제공받을 수 있음
- 사회복지법인 및 사회복지시설은 공공성을 가짐
- 사회복지를 제공하는 자는 사회복지에 필요로 하는 사람의 인권 보장
- 사회복지서비스를 제공하는 자는 필요한 정보를 제공하는 등 선택권 보장
(= 사회복지서비스를 이용하는 사람의 선택권 보장)

사회복지사업(국민건강보험법 X)

: 보호·선도 또는 복지에 관한 사업과 사회복지상담, 직업지원, 무료 숙박, 지역사회복지, 의료복지, 재가복지, 사회복지관 운영, 정신질환자 및 한센병력자의 사회복지에 관한 사업 등 각종 복지사업과 이와 관련된 자원봉사활동 및 복지시설의 운영 또는 지원을 목적으로 하는 사업

- 사회복지의 날 : 9월 7일, 사회복지의 날로부터 1주간은 사회복지주간
- 사회복지서비스는 현물 제공이 원칙

사회복지법인

- 시·도지사 허가
- 목적, 명칭, 주된 사무소의 소재지, 사업의 종류, 자산 및 회계에 관한 사항, 임원의 임면 등에 관한 사항, 회의에 관한 사항, 수익을 목적으로 하는 사업이 있는 경우 그에 관한 사항, 정관의 변경에 관한 사항, 존립시기와 해산 사유를 정한 경우에는 그 시기와 사유 및 남은 재산의 처리방법, 공고 및 공고방법에 관한 사항 포함
- 법인은 대표이사를 포함한 이사 7명 이상과 감사 2명 이상
- 이사 정수의 3분의 1이상을 시·도사회보장위원회, 지역사회보장협의체가 3배수로 추천한 사람 중에서 선임하여야 함
- 특별한 관계에 있는 사람이 이사 현원의 5분의 1 초과 불가
- 이사의 임기는 3년, 감사의 임기는 2년, 각각 연임 가능
- 외국인인 이사는 이사 현원의 2분의 1미만
- 법인은 임원을 임면하는 경우에는 지체 없이 시·도지사에게 보고
- 감사는 이사와 특별한 관계 제외, 감사 중 1명은 법률 또는 회계에 관한 지식이 있는 사람

- 누구든지 임원의 선임과 관련하여 금품, 향응 또는 그 밖의 재산상 이익을 주고받거나 주고 받을 것을 약속하여서는 아니 됨
- 이사 또는 감사 중에 결원이 생겼을 때에는 2개월 이내에 보충
- 이사는 사회복지시설의 장을 제외한 그 시설의 직원 겸직 금지(20,22 출제)
- 감사는 법인의 이사, 법인이 설치한 사회복지시설의 장 또는 그 직원 겸직 금지
- 회의록 작성 : 개인, 회의 중지 및 산회 일시, 안건, 의사, 출석한 임원의 성명, 표결수, 그 밖에 대표이사가 작성할 필요가 있다고 인정하는 사항
- 해산한 법인의 남은 재산은 정관으로 정하는 바에 따라 국가 또는 지방자치단체에 귀속
- 귀속된 재산은 사회복지사업에 사용하거나 유사한 목적을 가진 법인에 무상으로 대여하거나 무상으로 사용·수익하게 할 수 있음
- 법인은 목적사업의 경비에 충당하기 위하여 필요할 때에는 법인의 설립 목적 수행에 지장이 없는 범위에서 수익사업 가능
- 시·도지사의 허가를 받아 합병 가능. 다만, 주된 사무소가 서로 다를 시 보건복지부장관 허가
- 사회복지법인의 설립허가 취소(나머지는 시정명령 or 설립허가 취소)
- > 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 설립허가를 받았을 때
- > 법인 설립 후 기본재산을 출연하지 아니한 때

사회복지시설

- 국가나 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영할 수 있음, 그 외의 자는 시장·군수·구청장에게 신고
 - 국가나 지방자치단체가 설치한 시설은 필요한 경우 사회복지법인이나 비영리법인에 위탁하여 운영 가능
 - 시설을 통합하여 하나의 시설로 설치·운영하거나 하나의 시설에서 둘 이상의 사업통합 가능
 - 시설의 장은 상근
 - 시·도지사의 해임명령에 따라 사회복지법인의 임원에서 해임된 자는 해임된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람은 시설의 장이 될 수 없음
 - 시설의 장은 시설의 운영에 관한 사항을 심의하기 위하여 운영위원회를 두어야 함. 복수의 시설에 공동으로 운영위원회 가능
 - 시설의 장은 시설에 대하여 정기 및 수시 안전점검 실시
 - 시장·군수·구청장은 시설의 보완 또는 개수·보수 요구 가능
 - 국가나 지방자치단체는 안전점검, 시설의 보완 및 개수·보수에 드는 비용 일부 또는 전부 보조
 - 사회복지법인과 사회복지시설 설치·운영하는 자는 시설에 근무할 종사자 채용 가능
 - 시설의 종사자를 채용할 때 정당한 사유 없이 채용광고의 내용을 종사자가 되려는 사람에게 불리하게 변경하여 채용하여서는 아니 됨
 - 운영위원회의 위원은 관할 시장·군수·구청장이 임명하거나 위촉
1. 시설의 장
 2. 시설 거주자 대표
 3. 시설 거주자의 보호자 대표
 4. 시설 종사자의 대표
 5. 해당 시·군·구 소속의 사회복지업무를 담당하는 공무원

6. 후원자 대표 또는 지역주민
7. 공익단체에서 추천한 사람
8. 그 밖에 시설의 운영 또는 사회복지에 관하여 전문적인 지식과 경험이 풍부한 사람

Q. 사회복지사업법상 사회복지서비스 제공의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (5)

1. 사회복지서비스는 현물로 제공하는 것이 원칙이다
2. 지방자치단체는 사회복지서비스의 품질향상을 위하여 필요한 시책을 마련하여야 한다
3. 지방자치단체는 사회복지시설의 서비스 환경 등을 평가할 수 있다
4. 시장·군수·구청장은 보호대상자에게 사회복지서비스 이용권을 지급할 수 있다
5. 보건복지부장관은 사회복지서비스 품질 평가를 위한 전문기관을 집적 설치·운영해야 하며, 관계기관 등에 위탁하여서는 아니 된다

Q. 사회복지사업법상 사회복지사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3)

1. 사회복지사의 등급은 1급·2급으로 한다
2. 보건복지부장관은 정신건강사회복지사·의료사회복지사·학교사회복지사의 자격을 부여할 수 있다
3. 보건복지부장관은 사회복지사가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격을 취득한 경우 그 자격을 1년의 범위에서 정지할 수 있다
4. 사회복지법인에 종사하는 사회복지사는 정기적으로 보수교육을 받아야 한다
5. 자신의 사회복지사 자격증은 타인에게 빌려주어서는 아니 된다

Q. 사회복지사업법상 사회복지시설에 관한 설명으로 옳은 것은? (4)

1. 사회복지시설 운영위원회는 심의·의결기구이다
2. 사회복지시설은 손해배상책임의 면책사업자이다
3. 사회복지시설의 장은 비상근으로 근무할 수 있다
4. 사회복지시설은 둘 이상의 사회복지사업을 통합하여 수행할 수 있다
5. 지방자치단체는 사회복지시설을 설치·운영하여서는 아니 된다

Q. 사회복지사업법령상 보건복지부장관이 시설에서 제공하는 서비스의 최저기준을 마련하지 않아도 되는 시설은? (2)

1. 사회복지관
2. 자원봉사센터
3. 아동양육시설
4. 장애인 지역사회재활시설
5. 부자가족복지시설

사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률

<https://www.law.go.kr/법령/사회보장급여의이용·제공및수급권자발굴에관한법률>

목적 : 사회보장급여의 이용 및 제공에 관한 기준과 절차 등 기본적 사항을 규정하고 지원을 받지 못하는 지원대상자를 발굴하여 지원함으로써 사회보장급여를 필요로 하는 사람의 인간다운 생활을 할 권리를 최대한 보장하고, 사회보장급여가 공정하고 효과적으로 제공되도록 하며, 사회보장제도가 지역사회에서 통합적으로 시행될 수 있도록 그 기반 구축이 목적

- 수급자 : 사회보장급여를 받고 있는 사람

사회보장급여의 이용

- 지원대상자와 그 친족, 후견인, 청소년상담사·청소년지도사, 지원대상자를 사실상 보호하고 있는 자 등은 지원대상자의 주소지 관할 보장기관에 사회보장급여를 신청 가능. 다만, 중앙행정기관의 장이 지원대상자의 이용 편의, 사회보장급여의 제공 유형 등을 고려하여 필요하다고 결정한 사회보장급여의 경우에는 지원대상자의 주소지 관할이 아닌 보장기관에도 신청 가능
- 보장기관의 업무담당자는 직원으로 신청 가능. 지원대상자의 동의를 받은 경우 지원대상자가 신청한 것으로 봄
- 지원대상자가 심신미약 또는 심신상실 등에 해당하면 지원대상자의 동의 없이 직권으로 신청 가능. 이 경우 보장기관의 장에게 지체 없이 보고
- 보장기관의 장은 수급자격 조사. 자료의 확보가 곤란한 경우 신청인 또는 지원대상자와 그 부양의무자에게 필요한 자료 제출 요구 가능. 필요한 경우 사실 확인에 필요한 관련 장소 방문 가능
- 보장기관의 장은 관계 중앙행정기관, 법원행정처, 지방자치단체, 관련 기관 및 단체, 법인·시설 등에 협조 요청 가능
- 보장기관은 신청인 또는 지원대상자와 부양의무자가 조사 방해 또는 기피, 자료 제출 두 번 이상 거부하는 경우에는 해당 사회보장급여의 신청을 각하할 수 있음

수급자격 확인을 위해 지원대상자와 그 부양의무자에 대하여 조사할 수 있는 사항

1. 인적사항 및 가족관계 확인에 관한 사항
2. 소득·재산·근로능력 및 취업상태에 관한 사항
3. 사회보장급여 수급이력에 관한 사항
4. 그 밖에 수급권자를 선정하기 위하여 보장기관의 장이 필요하다고 인정하는 사항

지원대상자의 발굴

- 보장기관의 장은 지원대상자를 발굴하기 위하여 자료 또는 정보의 제공과 홍보 노력
 1. 사회보장급여의 내용 및 제공규모
 2. 수급자가 되기 위한 요건과 절차
 3. 그 밖에 사회보장급여 수급을 위하여 필요한 정보

- 보건복지부장관은 보장기관이 업무를 효율적으로 수행할 수 있도록 지원하기 위하여 사회보장정보시스템에 자료 또는 정보 처리 가능

1. 단전, 단수, 단가스 가구정보
2. 학교생활기록 정보 중 담당교원이 위기상황에 처하여 있다고 판단한 학생의 가구정보
3. 보험료를 3개월 이상 체납한 사람의 가구정보
4. 신청 또는 지원 중 탈락가구의 가구정보
5. 시설의 장이 입소 탈락자나 퇴소자 중 위기상황에 처하여 있다고 판단한 사람의 가구정보
6. 위기상황에 처하여 있다고 판단되는 사람의 연체정보로서 협의하여 정하는 개인신용정보
7. 임대료를 3개월 이상 체납한 임차인의 가구정보
8. 관리비를 3개월 이상 체납한 임차인의 가구정보
9. 그 밖에 지원대상자의 발굴을 위하여 필요한 정보로서 대통령령으로 정하는 정보

- 보건복지부장관은 보장기관의 장 또는 시·도의 교육감에게 자료 또는 정보 제공 가능

- 보장기관의 장 또는 시·도의 교육감은 법인·시설·단체의 장이 활용할 수 있도록 지원

- 시·도의 교육감은 유치원의 장 또는 학교의 장에게 제공 가능

- 자료 또는 정보를 취득한 사람은 학대 예방 및 지원을 위한 목적 외로는 비밀보장

- 보장기관의 장은 「긴급복지지원법」 제7조의2에 따라 발굴조사를 실시한 경우를 제외하고 지원대상자에 대한 발굴조사를 분기마다 정기적으로 실시

- 누구든지 출산, 양육, 실업, 노령, 장애, 질병, 빈곤 및 사망 등의 사회적 위험으로 인하여 사회보장급여를 필요로 하는 지원대상자를 발견하였을 때에는 보장기관에 알려야 함

사회보장급여의 관리

- 보건복지부장관은 속임수 등의 부정한 방법으로 사회보장급여를 받거나 타인으로 하여금 사회보장급여를 받게 한 경우에 대하여 그 발생 현황, 피해사례 등에 관한 실태조사를 3년마다 실시하고, 그 결과를 공개하여야 함

사회보장정보

- 사회서비스정보시스템의 운영 : 위기가구의 발굴 지원, 민관협력 및 지원계획의 실행에 필요한 업무, 보장기관이 의뢰한 사회보장급여의 이용 및 제공에 관한 업무, 통합사례관리의 수행에 필요한 업무, 통합사례관리 및 통합서비스, 지역보건의료서비스 등 사례관리 사업 사이의 연계 및 협업에 관한 업무, 사회복지법인 및 사회복지시설의 종사자, 거주자 및 이용자에 관한 자료 등 운영에 필요한 정보의 처리·기록·관리 업무, 사회서비스전자이용권의 관리에 관한 업무, 그 밖에 사회서비스 제공기관의 사회보장급여 제공, 종사자 및 이용자 등의 관리, 사회서비스 제공기관의 운영 등의 업무

한국사회보장정보원

법인

1. 사회보장정보시스템의 구축 및 유지·기능개선·관리·교육·상담 등 운영에 관한 사항
2. 제12조제1항에 따른 자료 또는 정보의 처리 및 사회보장정보의 처리

3. 사회보장급여의 수급과 관련된 법령 등에 따른 신청, 접수, 조사, 결정, 환수 등 업무의 전자적 처리지원
4. 「사회서비스 이용 및 이용권 관리에 관한 법률」 등 관계 법령 등에 따른 사회서비스이용권의 이용·지급 및 정산 등에 필요한 정보시스템의 운영, 사회서비스이용권을 통하여 사회서비스를 제공하는 사업의 관리에 관한 사항
5. 사회보장 관련 민간 법인·단체·시설에 대한 전자화 지원
6. 사회보장제도의 운영에 필요한 정책정보 및 통계정보의 생산·분석, 제공과 사회보장정책 지원을 위한 조사·연구
7. 제25조에 따른 대국민 포털의 운영에 관한 사항
8. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따라 보건복지부장관, 국가 또는 지방자치단체로부터 위탁받은 업무
 - 정부는 사회보장급여의 이용 및 제공이 원활히 이루어질 수 있도록 한국사회보장정보원의 설립·운영에 필요한 비용을 출연하거나 지원 가능

사회보장정보의 보호

- 보건복지부장관은 사회보장정보시스템의 사회보장정보를 안전하게 보호하기 위하여 물리적·기술적 대책을 포함한 보호대책을 수립·시행
- 보건복지부장관은 사회보장정보를 처리하는 자에게 사회보장정보 보호에 관한 교육 실시. 이때, 한국사회보장정보원 또는 한국보건복지인재원에 위탁 가능
- 보장기관의 장 및 한국사회보장정보원의 장은 사회보장정보를 5년이 지나면 파기해야 함
- 사회복지전담공무원
- 시·도, 시·군·구, 읍·면·동 또는 사회보장사무 전담기구에 사회복지전담공무원을 둘 수 있음
- 통합사례관리
- 보건복지부장관, 시·도지사 및 시장·군수·구청장은 통합사례관리 실시 가능
- 필요한 경우에는 특별자치시 및 시·군·구에 통합사례관리사를 둘 수 있음
- 보건복지부장관은 통합사례관리 사업의 전문적인 지원을 위하여 해당 업무를 공공 또는 민간 기관·단체 등에 위탁하여 실시 가능

Q. 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자의 발굴에 관한 법률의 내용으로 옳은 것은? (2)

1. 시장·군수·구청장은 중앙생활보장위원회를 둔다
2. 보건복지부장관은 사회보장급여 부정수급 실태조사를 3년마다 실시하고 그 결과를 공개하여야 한다
3. “수급권자”란 사회보장급여를 제공하는 국가기관과 지방자치단체를 말한다
4. 보장기관의 업무담당자는 지원대상자가 심신미약 등 대통령령으로 정하는 경우에 해당하면 지원대상자의 동의하에서만 직권으로 사회보장급여의 제공을 신청할 수 있다
5. 보장기관의 장은 지원대상자 발굴체계의 운영 실태를 3년마다 점검하고 개선방안을 마련하여야 한다

국민기초생활 보장법

<https://www.law.go.kr/법령/국민기초생활보장법>

보장기관 : 국가 또는 지방자치단체.

EX) 대전광역시, 전라남도지사, 인천광역시 교육감 등

보장시설 : 사회복지시설

EX) 장애인 거주시설, 노인주거복지시설 및 노인의료복지시설, 아동복지시설 및 통합 시설, 정신요양시설 및 정신재활시설, 노숙인재활시설 및 노숙인요양시설, 가정폭력피해자 보호시설, 성매매피해자들을 위한 지원시설, 성폭력피해자보호시설, 한부모가족복지시설, 사회복지시설 중 결핵 및 한센병요양시설, 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설

- 수급자에 대한 급여는 정당한 사유 없이 수급자에게 불리하게 변경 금지
- 수급자에게 지급된 수급품과 이를 받을 권리는 압류 불가, 예금에 관한 채권 압류 불가
- 급여를 받을 권리는 타인에게 양도 불가
- 수급자는 거주지역, 세대의 구성 또는 임대차 계약내용이 변동되었을 경우 지체 없이 관할 보장기관에 신고
- 급여는 개별가구 단위, 필요하다고 인정하는 경우에는 개인 단위 실시 가능
- 보장업무에 드는 인건비와 사무비, 생활보장위원회 운영비는 해당 시·군·구가 부담
- 급여 실시 비용은 시·군·구의 재정여건, 사회보장비 지출 등을 고려하여 국가, 시·도 및 시·군·구가 차등 부담
- 금융정보등을 사용·제공 또는 누설한 자는 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- 확인조사 시 얻은 정보 또는 자료를 사용하거나 제공한 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- 자활복지개발원의 임직원 중 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 다른 용도로 사용한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- 보건복지부장관은 수급권자, 수급자 및 차상위계층 등의 규모 · 생활실태 파악, 최저생계비 계측 등을 위하여 3년마다 실태조사를 실시·공표
- 보건복지부장관 또는 소관 중앙행정기관의 장은 매년 8월 1일까지 중앙생활보장위원회 심의·의결을 거쳐 다음 연도의 급여의 종류별 수급자 선정기준 및 최저보장수준을 공표해야 함
- 보장기관은 수급자의 소득·재산·근로능력 등이 변동된 경우에는 직권으로 또는 수급자나 그 친족, 그 밖의 관계인의 신청에 의하여 그에 대한 급여의 종류·방법 등을 변경 가능
- 국내에 체류하고 있는 외국인 중 대한민국 국민과 혼인하여 본인 또는 배우자가 임신 중이거나 대한민국 국적의 미성년 자녀를 양육하고 있거나 배우자의 대한민국 국적인 직계존속과 생계나 주거를 같이하고 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람이 수급권자

- 용어의 정의

1. “수급권자”란 이 법에 따른 급여를 받을 수 있는 자격을 가진 사람을 말한다.
2. “수급자”란 이 법에 따른 급여를 받는 사람을 말한다.
3. “수급품”이란 이 법에 따라 수급자에게 지급하거나 대여하는 금전 또는 물품을 말한다.
4. “보장기관”이란 이 법에 따른 급여를 실시하는 국가 또는 지방자치단체를 말한다.
5. “부양의무자”란 수급권자를 부양할 책임이 있는 사람으로서 수급권자의 1촌의 직계혈족 및 그 배우자를 말한다. 다만, 사망한 1촌의 직계혈족의 배우자는 제외한다.
6. “최저보장수준”이란 국민의 소득·지출 수준과 수급권자의 가구 유형 등 생활실태, 물가상승률 등을 고려하여 제6조에 따라 급여의 종류별로 공표하는 금액이나 보장수준을 말한다.
7. “최저생계비”란 국민이 건강하고 문화적인 생활을 유지하기 위하여 필요한 최소한의 비용으로서 제20조의2제4항에 따라 보건복지부장관이 계측하는 금액을 말한다.
8. “개별가구”란 이 법에 따른 급여를 받거나 이 법에 따른 자격요건에 부합하는지에 관한 조사를 받는 기본단위로서 수급자 또는 수급권자로 구성된 가구를 말한다. 이 경우 개별가구의 범위 등 구체적인 사항은 대통령령으로 정한다.
9. “소득인정액”이란 보장기관이 급여의 결정 및 실시 등에 사용하기 위하여 산출한 개별가구의 소득평가액과 재산의 소득환산액을 합산한 금액을 말한다.
10. “차상위계층”이란 수급권자(제14조의2에 따라 수급권자로 보는 사람은 제외한다)에 해당하지 아니하는 계층으로서 소득인정액이 대통령령으로 정하는 기준 이하인 계층을 말한다.
11. “기준 중위소득”이란 보건복지부장관이 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 제20조제2항에 따른 중앙생활보장위원회의 심의·의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값을 말한다.

• 자활 지원

- 보장기관은 자활지원사업의 원활한 추진을 위하여 자활기금 적립
- 보장기관은 수급자 및 차상위자가 자활에 필요한 자산을 형성할 수 있도록 재정적인 지원
- 보장기관은 법인등의 신청을 받아 지역자활센터로 지정할 수 있음
- 보장기관은 시·도 단위의 광역자활센터 지정
- 보장기관은 지역자활센터에 국유·공유 재산의 무상임대 지원, 보장기관이 실시하는 사업의 우선 위탁, 설립·운영 비용 또는 사업수행 비용의 전부 또는 일부 지원을 할 수 있음
- 수급자 및 차상위자는 상호 협력하여 자활기업 설립·운영할 수 있음

Q. 국민기초생활 보장법상 급여의 종류와 방법에 관한 설명으로 옳은 것은? (2)

1. 부양의무자가 <병역법>에 따라 징집되거나 소집된 경우 부양능력이 있는 것으로 본다
2. 보장기관은 차상위자의 가구별 생활여건을 고려하여 예산의 범위에서 급여의 전부 또는 일부를 실시할 수 있다
3. 생계급여 선정기준은 기준 중위소득의 100분의 50 이상으로 한다
4. 생계급여는 상반기·하반기로 나누어 지급하여야 한다
5. 주거급여는 주택 매입비, 수선유지비 등이 포함된다
- 6.

Q. 국민기초생활 보장법상 급여의 기본원칙을 모두 고른 것은? (㉠,㉡,㉢)

㉠. 근로능력 활용 ㉡. 보충급여 ㉢. 타법 우선 ㉣. 수익자부담

Q. 국민기초생활 보장법상 보장기관에 관한 설명으로 옳은 것은? (2)

1. 교육급여 및 의료급여는 시·도교육감이 실시한다
2. 생계급여는 수급자의 거주지를 관할하는 시·도지사와 시장·군수·구청장이 실시한다
3. 보장기관은 위기개입상담원을 배치하여야 한다
4. 생활보장위원회는 자문기구이다
5. 소관 중앙행정기관의 장은 5년마다 기초생활보장 시행계획을 수립하여야 한다

의료급여법

<https://www.law.go.kr/법령/의료급여법>

- 난민도 의료급여 수급권자
- 수급권자가 되려는 사람은 특별자치시장·특별자치도지사·시장(특별자치도의 행정시장 제외)·군수·구청장에게 수급권자 인정 신청
- 국가보훈처장과 문화재청장은 수급권자로 인정할 필요가 있는 사람을 추천하여 결과를 시장·군수·구청장에게 알려야 함. 이 경우 수급권자 인정 신청을 한 것으로 봄
- 수급권자가 업무 또는 공무로 생긴 질병·부상·재해로 다른 법령에 따른 급여나 보상 또는 보상을 받게 되는 경우에는 이 법에 따른 의료급여 하지 아니함
- 수급권자가 다른 법령에 따라 국가나 지방자치단체 등으로부터 의료급여에 상당하는 급여 또는 비용을 받게 되는 경우에는 그 한도에서 이 법에 따른 의료급여를 하지 아니함

• 의료급여의 내용(화장 또는 매장 등 장제 조치 X)

1. 진찰·검사
2. 약제(藥劑)·치료재료의 지급
3. 처치·수술과 그 밖의 치료
4. 예방·재활
5. 입원
6. 간호
7. 이송과 그 밖의 의료목적 달성을 위한 조치

- 의료급여증 발급. 수급권자가 의료급여를 받을 때에는 의료급여증 또는 의료급여증명서 제출하여야 함. 천재지변이나 그 밖의 부득이한 사유가 있을 때에는 예외
- 주민등록증, 운전면허증, 여권, 그 밖에 본인 여부를 확인할 수 있는 신분증명서로 자격 확인되면 의료급여증 또는 의료급여증명서 제출하지 아니할 수 있음

- 의료급여기관

- : 의료기관, 보건소·보건의료원 및 보건지소, 보건진료소, 약국, 한국희귀·필수의약품센터
- 의료급여기관은 1차부터 3차까지. 의료급여기관별 진료범위가 다름
- 급여비용의 부담. 급여비용은 전부 또는 일부를 의료급여기금에서 부담하되, 의료급여기금

에서 일부를 부담하는 경우 그 나머지 비용은 본인이 부담

- 서류의 보존. 의료급여기관은 의료급여가 끝난 날부터 5년간 급여비용의 청구에 관한 서류 보존. 약국은 처방전을 급여비용을 청구한 날부터 3년간 보존
- 의료급여의 변경. 시장·군수·구청장은 수급권자의 소득, 재산상황, 근로능력 등이 변동되었을 때에는 직권 또는 수급권자나 그 친족, 그 밖의 관계인의 신청을 받아 의료급여의 내용 등을 변경 가능
- 의료급여의 중지. 수급권자에 대한 의료급여가 필요 없게 된 경우, 수급권자가 의료급여를 거부한 경우에는 의료급여를 중지함. 의료급여를 거부한 경우에는 수급권자가 속한 가구원 전부에 대하여 의료급여 중지
- 대지급 가능. 납부기한까지 상환하지 아니하면 납부기한이 지난 날부터 6개월 이내의 기간을 정하여 지체 없이 독촉장 발급

긴급복지지원법

<https://www.law.go.kr/법령/긴급복지지원법>

- 다른 법률에 따라 이 법에 따른 지원 내용과 동일한 내용의 구호·보호 또는 지원을 받고 있는 경우에는 지원하지 않음
 - 법에 따른 지원 후에도 위기상황이 해소되지 아니하여 계속 지원이 필요한 것으로 판단되는 사람에게는 다른 법률로 노력
 - 외국인 가능
 - 긴급지원자의 거주지가 분명하지 아니한 경우에는 지원요청 또는 신고를 받은 시장·군수·구청장이 함
 - 지원요청 또는 신고가 특정지역에 집중되는 경우에는 긴급지원기관 정할 수 있음
 - 시장·군수·구청장은 긴급지원사업을 수행할 긴급지원사업을 포함한 복지관련 교육훈련을 받은 담당공무원 지정
 - 누구든지 긴급지원대상자를 발견한 경우에는 관할 시장·군수·구청장에게 신고
 - 진료·상담 등 직무수행 과정에서 긴급지원대상자가 있음을 알게 된 경우에는 신고하고, 긴급지원대상자가 신속하게 지원을 받을 수 있도록 노력(국가 무형문화재의 보유자 X)
1. 「의료법」에 따른 의료기관의 종사자
 2. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 교원, 직원, 산학겸임교사, 강사
 3. 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설의 종사자
 4. 「국가공무원법」 및 「지방공무원법」에 따른 공무원
 5. 「장애인활동 지원에 관한 법률」 제20조에 따른 활동지원기관의 장 및 그 종사자와 같은 법 제26조에 따른 활동지원인력
 6. 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」 제6조에 따른 학원의 운영자·강사·직원 및 같은 법 제14조에 따른 교습소의 교습자·직원
 7. 「건강가정기본법」 제35조에 따른 건강가정지원센터의 장과 그 종사자
 8. 「청소년 기본법」 제3조제6호에 따른 청소년시설 및 같은 조 제8호에 따른 청소년단체의 장과 그 종사자
 9. 「청소년 보호법」 제35조에 따른 청소년 보호·재활센터의 장과 그 종사자
 10. 「평생교육법」 제2조에 따른 평생교육기관의 장과 그 종사자
 11. 그 밖에 긴급지원대상자를 발견할 수 있는 자로서 보건복지부령으로 정하는 자

- 국가 및 지방자치단체는 위기상황에 처한 사람에 대한 발굴조사를 연 1회 이상 정기적 실시
- 1개월간의 생계유지 등에 필요한 지원. 위기상황이 계속되면 1개월씩 두 번이 범위에서 기간 연장. 의료지원, 교육지원은 한 번 실시. 긴급지원심의위원회의 심의를 거쳐 지원 연장 가능. 생계지원, 사회복지시설이용지원, 그 밖의 지원(연료비)은 최대6개월, 주거지원은 최대 12개월, 의료지원은 최대 2번, 교육지원은 최대 4번

Q. 긴급복지지원법상 “위기상황”에 해당하는 사유를 모두 고른 것은? (㉠,㉡,㉢,㉣)

- ㉠. 주소득자가 사망, 가출, 행방불명 등으로 소득을 상실하여 생계유지가 어렵게 된 경우
- ㉡. 본인이 중한 질병 또는 부상을 당하여 생계유지가 어렵게 된 경우
- ㉢. 본인이 가구구성원으로부터 방임 등을 당하여 생계유지가 어렵게 된 경우
- ㉣. 본인이 가구구성원으로부터 성폭력을 당하여 생계유지가 어렵게 된 경우

기초연금법

<https://www.law.go.kr/법령/기초연금법>

- 보건복지부장관은 선정기준액을 정하는 경우 기초연금 수급자가 100분의 70수준이 되도록
- 국민연금기금은 기초연금 지급을 위한 재원으로 사용 불가
- 65세 이상인 사람 중 소득인정액이 100분의 40이하인 사람에게 적용한 기준연금액은 30만원
- 본인과 그 배우자가 모두 기초연금 수급권자인 경우에는 각각이 기초연금액에서 기초연금액의 100분의 20에 해당하는 금액 감액
- 보건복지부장관은 5년마다 기초연금 수급권자의 생활 수준, 금액의 변동률, 전국소비자물가 변동률 등을 종합적으로 고려하여 기초연금액의 적정성을 평가하고 그 결과를 반영하여 기준연금액 조정
- 기초연금을 지급받으려는 사람 또는 대리인은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 지급 신청 가능
- 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 지정한 법인·단체·시설·기관 등은 기초연금 수급희망자의 요청에 따라 기초연금 지급 신청 지원 가능
- 기초연금 수급권자로 결정한 사람에 대하여 기초연금의 지급을 신청한 날이 속한 달부터 기초연금 수급권을 상실한 날이 속하는 달까지 매월 정기적으로 지급
- 기초연금 수급자가 금고 이상의 형을 선고받고 교정시설 또는 치료감호시설에 수용되어 있는 경우/기초연금 수급자가 행방불명되거나 실종되는 등 사망한 것으로 추정되는 경우/기초연금 수급자의 국외 체류기간이 60일 이상 지속되는 경우 국외 체류 60일이 되는 날을 지급정지의 사유가 발생한 날로 보고 지급 정지함(국적 상실한 때 X)
- 환수금을 환수할 권리와 기초연금 수급권자의 권리는 5년간 행사하지 아니하면 소멸
- 기초연금액, 환수금 등을 산정하는 경우에 10원 미만은 계산하지 않음

국민연금법

<https://www.law.go.kr/법령/국민연금법>

- 보건복지부장관 주관
- 보건복지부장관은 5년마다 국민연금 재정 수지 계산, 국민연금의 재정 전망과 연금보험료의 조정 및 국민연금기금의 운용 계획 등이 포함된 국민연금 운영 전반에 관한 계획을 수립하여 국무회의 심의를 거쳐 대통령의 승인을 받아야 하며, 승인받은 계획을 해당 연도 10월 말까지 국회에 제출하여 소관 상임위원회에 보고하고, 공시하여야 함
- 다만, 급격한 경기변동 등으로 인하여 필요한 경우에는 5년이 지나지 아니하더라도 수지 계산 및 계획 수립 가능
- 국민연금심의위원회는 위원장 보건복지부차관, 부위원장은 공익을 대표하는 위원 중에서 호선하며, 위원은 보건복지부장관이 지명하거나 위촉
- 가입자는 사업장가입자, 지역가입자, 임의가입자 및 임의계속가입자로 구분
- 임의가입자, 임의계속가입자는 신청하여 탈퇴 가능
- 국민연금공단의 주된 사무소 및 기금이사가 관장하는 부서의 소재지는 전라북도
- 공단은 국민연금기금 운용 전문인력을 양성하기 위하여 교육·연수 프로그램을 운영하거나 국내외 교육기관·연구소 등에 교육훈련 위탁 가능
- 공단의 정관에는 다음 사항 기재
 1. 목적
 2. 명칭
 3. 주된 사무소와 분사무소에 관한 사항
 4. 임직원에 관한 사항
 5. 이사회에 관한 사항
 6. 사업에 관한 사항
 7. 예산 및 결산에 관한 사항
 8. 자산 및 회계에 관한 사항
 9. 정관의 변경에 관한 사항
 10. 규약·규정의 제정 및 개정·폐지에 관한 사항
 11. 공고에 관한 사항
- 급여 종류
 - : 노령연금, 장애연금, 유족연금 반환일시금(장해급여, 장애인연금 X) - 21,22 출제
- 부양가족연금액
 1. 배우자 : 연 15만원
 2. 19세 미만이거나 장애등급 2급 이상인 자녀 : 연 10만원
 3. 60세 이상이거나 장애등급 2급 이상인 부모 : 연 10만원
- 연금은 매월 25일에 그 달의 금액을 지급하되, 지급일이 토요일이나 공휴일이면 그 전날에 지급
- 노령연금 수급권자. 가입기간이 10년 이상인 가입자 또는 가입자였던 자에 대하여는 60세가 된 때부터 노령연금 지급. but, 55세 이상인 자가 소득이 있는 업무에 종사하지 아니하면

60세가 되기 전이라도 본인이 희망하면 청구한 때부터 연금을 받을 수 있음(조기노령연금)

- 혼인 기간이 5년 이상인 자가 요건을 모두 갖추면 5년 이내에 청구하여 노령연금을 분할한 분할연금 수급 가능

- 배우자였던 사람과 재혼 시 분할연금 포기 가능

- 장애연금 수급권자에게 다시 장애연금을 지급하여야 할 장애가 발생한 때에는 전후의 장애를 병합한 장애 정도에 따라 장애연금 지급. 다만, 전후의 장애를 병합한 장애 정도에 따른 장애연금이 전의 장애연금보다 적으면 전의 장애연금 지급

- 유족연금 수급권자 : 다음 사람이 사망하면 그 유족에게 유족연금 지급

1. 노령연금 수급권자

2. 가입기간이 10년 이상인 가입자 또는 가입자였던 자

3. 연금보험료를 낸 기간이 가입대상기간의 3분의 1 이상인 가입자 또는 가입자였던 자

4. 사망일 5년 전부터 사망일까지의 기간 중 연금보험료를 낸 기간이 3년 이상인 가입자 또는 가입자였던 자. 다만, 가입대상기간 중 체납기간이 3년 이상인 사람은 제외한다.

5. 장애등급이 2급 이상인 장애연금 수급권자

- 사망일시금 : 다음 사람이 사망할 때 유족이 없으면 그 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모·형제자매 또는 4촌 이내 방계혈족에게 사망일시금 지급. 순위가 같은 사람이 2명 이상이면 똑같이 나누어 지급

1. 가입자 또는 가입자였던 사람

2. 노령연금 수급권자

3. 장애등급이 3급 이상인 장애연금 수급권자

- 연금의 중복급여 조정

: 장애연금 또는 유족연금의 수급권자가 같은 사유로 다른 법의 급여를 받을 수 있는 경우에는 장애연금액이나 유족연금액은 그 2분의 1에 해당하는 금액 지급

1. 근로기준법에 따른 장해보상, 유족보상, 일시보상

2. 산업재해보상보험법에 따른 장해급여, 유족급여, 진폐보상연금, 진폐유족연금

3. 선원법에 따른 장해보상, 일시보상, 유족보상

4. 어선원 및 어선 재해보상보험법에 따른 장해급여, 일시보상급여, 유족급여

산업재해보상보험법

<https://www.law.go.kr/법령/산업재해보상보험법>

- 정의

업무상의 재해 : 업무상의 사유에 따른 근로자의 부상·질병·장해 또는 사망

치유 : 부상 또는 질병이 완치되거나 치료의 효과를 더 이상 기대할 수 없고 그 증상이 고정된 상태에 이르게 된 것

장해 : 부상 또는 질병이 치유되었으나 정신적 또는 육체적 훼손으로 인하여 노동능력이 상실되거나 감소된 상태를 말함

중증요양상태 : 업무상의 부상 또는 질병에 따른 정신적 또는 육체적 훼손으로 노동능력이 상실되거나 감소된 상태로서 그 부상 또는 질병이 치유되지 아니한 상태

진폐 : 분진을 흡입하여 폐에 생기는 섬유증식성 변화를 주된 증상으로 하는 질병

출퇴근 : 취업과 관련하여 주거와 취업장소 사이의 이동 또는 한 취업장소에서 다른 취업장소로의 이동

- 보험 관계의 성립과 소멸에 대하여는 보험료징수법으로 정하는 바에 따름

- 산업재해보상보험및예방심의위원회의 위원회는 근로자, 사용자, 공익을 대표하는 사람으로 구성하되, 그 수는 각각 같은 수로 함

- 고용노동부장관의 위탁을 받아 근로복지공단 설립

- 공단은 법인

- 임원은 이사장 1명, 상임이사 4명을 포함한 15명 이내의 이사와 감사 1명

- 이사장의 임기는 3년, 이사와 감사의 임기는 2년으로 하되, 각각 1년 단위로 연임 가능

- 공단의 상임임원과 직원은 그 직무 외에 영리를 목적으로 하는 업무 불가

- 공단은 회계연도마다 사업 운영계획과 예산에 관하여 고용노동부장관의 승인을 받아야 함

- 공단의 수입 : 정부나 정부 외의 자로부터 받은 출연금 또는 기부금, 공단의 사업수행으로 발생한 수입 및 부대수입, 차입금 및 이입충당금, 잉여금, 그 밖의 수입금

- 보험급여 : 요양급여, 휴업급여, 장해급여, 간병급여, 유족급여, 상병보상연금, 장례비, 직업재활급여(실업급여 X)

- 진폐에 따른 보험급여 : 요양급여, 간병급여, 장례비, 직업재활급여, 진폐보상연금, 진폐유족연금

- 건강손상자녀에 대한 보험급여 : 요양급여, 장해급여, 간병급여, 장례비, 직업재활급여

- 업무상 재해 : 업무상 사고, 업무상 질병, 출퇴근 재해

- 비통상적인 경로와 방법으로 출퇴근하는 중 발생한 사고는 업무상 사고 X

- 출장기간 중 발생한 모든 사고는 업무상 사고 X

- 근로자의 고의·자해행위나 범죄행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상·질병·장해 또는 사망은 업무상의 재해로 보지 아니함. 다만, 정상적인 인식능력 등이 뚜렷하게 낮아진 상태에서 한 행위로 발생한 경우로서 사유가 있으면 업무상의 재해로 봄

- 사망의 추정으로 보험급여를 지급한 후에 그 근로자의 생존이 확인되면 그 급여를 받은 사람이 선의인 경우에는 받은 금액을, 악의의 경우에는 받은 금액의 2배에 해당하는 금액 징수

- 부상 또는 질병이 3일 이내의 요양으로 치유될 수 있으면 요양급여 지급하지 아니함

- 요양급여를 받으려는 사람은 소속 사업장, 재해발생 경위, 그 재해에 대한 의학적 소견, 그 밖에 고용노동부령으로 정하는 사항을 적은 서류를 첨부하여 공단에 신청

- 근로자를 진료한 산재보험 의료기관은 그 근로자의 재해가 업무상의 재해로 판단되면 근로자의 동의를 받아 요양급여의 신청 대행 가능
- 업무상의 재해를 입은 근로자가 요양할 산재보험 의료기관이 상급종합병원인 경우에는 응급환자이거나 그 밖에 부득이한 사유가 있는 경우를 제외하고는 그 근로자가 상급종합병원에서 요양할 필요가 있다는 의학적 소견이 있어야 함
- 장례비는 근로자가 업무상의 사유로 사망한 경우에 지급되되, 평균임금의 120일분에 상당하는 금액을 그 장례를 지낸 유족에게 지급. 다만, 유족이 없어 다른 사람이 장례를 치를 경우, 120일분의 금액에서 실제 드는 비용을 그 사람에게 지급
- 장례비가 최고 금액 초과하거나 최저 금액에 미달하면 최고 금액 또는 최저 금액으로 함
- 직업훈련기관이 「장애인고용촉진 및 직업재활법」, 「고용보험법」 또는 「국민 평생 직업능력개발법」이나 그 밖에 다른 법령에 따라 직업훈련비용에 상당한 비용을 받은 경우 등은 직업훈련비용을 지급하지 아니함.
- 임신 중인 근로자가 업무수행 과정에서 유해인자의 취급이나 노출로 인하여, 출산한 자녀에게 부상, 질병 또는 장애가 발생하거나 그 자녀가 사망한 경우 업무상의 재해로 봄. 이 경우 그 출산한 자녀를 건강손상자녀라 함
- 건강손상자녀에 대한 장애등급 판정은 18세 이후, 장애급여: 최저 보상기준 금액, 장례비 : 장례비 최저 금액

Q. 산업재해보상보험법령상 유족급여에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (4)

1. 근로자가 업무상의 사유로 사망한 경우 유족에게 지급한다
2. 유족보상연금 수급권자가 2명 이상 있을 때 그 중 1명을 대표자로 선임할 수 있다
3. 근로자와 <주민등록법> 상 세대를 같이 하고 동거하던 유족으로서 근로자의 소득으로 생계의 상당 부분을 유지하고 있던 사람은 유족에 해당한다
4. 근로자의 소득으로 생계의 전부를 유지하고 있던 유족으로서 학업으로 주민등록을 달리하였거나 동거하지 않았던 사람은 유족에 해당되지 않는다
5. 유족보상연금 수급 권리는 배우자·자녀·부모·손자녀·조부모 및 형제자매의 순서로 한다

국민건강보험법

<https://www.law.go.kr/법령/국민건강보험법>

- 보건복지부장관 주관
- 모든 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원은 직장가입자, 다만 다음은 제외
 1. 고용 기간이 1개월 미만인 일용근로자
 2. 「병역법」에 따른 현역병(지원에 의하지 아니하고 임용된 하사를 포함한다), 전환복무된 사람 및 군간부후보생
 3. 선거에 당선되어 취임하는 공무원으로서 매월 보수 또는 보수에 준하는 급료를 받지 아니하는 사람
 4. 그 밖에 사업장의 특성, 고용 형태 및 사업의 종류 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 사업장의 근로자 및 사용자와 공무원 및 교직원

- 자격의 상실 시기
 1. 사망한 날의 다음 날
 2. 국적을 잃은 날의 다음 날
 3. 국내에 거주하지 아니하게 된 날의 다음 날
 4. 직장가입자의 피부양자가 된 날
 5. 수급권자가 된 날
 6. 건강보험을 적용받고 있던 사람이 유공자등 의료보호대상자가 되어 건강보험의 적용배제신청을 한 날
- 건강보험의 보험자는 국민건강보험공단
- 공단은 법인
- 국민건강보험종합계획
 1. 건강보험정책의 기본목표 및 추진방향
 2. 건강보험 보장성 강화의 추진계획 및 추진방법
 3. 건강보험의 중장기 재정 전망 및 운영
 4. 보험료 부과체계에 관한 사항
 5. 요양급여비용에 관한 사항
 6. 건강증진 사업에 관한 사항
 7. 취약계층 지원에 관한 사항
 8. 건강보험에 관한 통계 및 정보의 관리에 관한 사항
 9. 그 밖에 건강보험의 개선을 위하여 필요한 사항으로 대통령령으로 정하는 사항

요양급여(요양병원간병비 X)

진찰·검사, 약제·치료재료의 지급, 처치·수술 및 그 밖의 치료, 예방·재활, 입원, 간호, 이송

- 공단은 요양급여비용을 요양기관에 지급하는 경우 해당 요양기관이 공단에 납부하여야 하는 보험료 또는 그 밖에 징수금을 체납한 때에는 요양급여비용에서 이를 공제하고 지급 가능
- 공단은 가입자에게 지급하여야 하는 금액을 그 가입자가 내야 하는 보험료와 그 밖에 징수금과 상계할 수 있음
- 공단은 심사평가원이 요양급여의 적정성을 평가하여 공단에 통보하면 그 평가 결과에 따라 요양급여비용을 가산하거나 감액 조정하여 지급
- 요양기관은 심사청구 대행하게 할 수 있음 : 의사회·치과의사회·한의사회·조산사회 또는 각각의 지부 및 분회, 의료기관 단체, 약사회, 신고한 지부 및 분회
- 준요양기관(업무정지기간 중인 요양기관 포함)에서 요양을 받거나 요양기관이 아닌 장소에서 출산한 경우에는 그 요양급여에 상당하는 금액을 가입자나 피부양자에게 지급
- 건강보험심사평가원의 업무(보험료 부과·징수 아님)
 1. 요양급여비용의 심사
 2. 요양급여의 적정성 평가
 3. 심사기준 및 평가기준의 개발
 4. 제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 업무와 관련된 조사연구 및 국제협력
 5. 다른 법률에 따라 지급되는 급여비용의 심사 또는 의료의 적정성 평가에 관하여 위탁받은 업무
 6. 그 밖에 이 법 또는 다른 법령에 따라 위탁받은 업무

7. 건강보험과 관련하여 보건복지부장관이 필요하다고 인정한 업무
8. 그 밖에 보험급여 비용의 심사와 보험급여의 적정성 평가와 관련하여 대통령령으로 정하는 업무

고용보험법

<https://www.law.go.kr/법령/고용보험법>

- 예술인 또는 노무근로자는 피보험자에 해당
- 일용근로자 : 1개월 미만 고용되는 사람
- 실업 : 근로의 의사와 능력이 있음에도 불구하고 취업하지 못한 상태에 있는 것
- 보수 : 근로소득에서 대통령령으로 정하는 금품을 뺀 금액. 다만, 휴직이나 그 밖에 이와 비슷한 상태에 있는 기간 중에 사업주 외의 자로부터 지급받는 금품 중 고용노동부장관이 정하여 고시하는 금품은 보수로 봄
- 고용보험사업 : 고용안정·직업능력개발 사업, 실업급여, 육아휴직 급여 및 출산전후휴가 급여
- 이 법에 따른 보험관계의 성립 및 소멸에 대하여는 고용산재보험료징수법에 따름
- 근로자인 피보험자는 이 법이 적용되는 사업에 고용된 날에 피보험자격 취득
- 근로자인 피보험자가 이직한 경우에는 이직한 날의 다음 날 피보험자격 상실
- 취업촉진 수당의 종류 : 조기재취업 수당, 직업능력개발 수당, 광역 구직활동비, 이주비
- 구직급여를 받으려면 이직일 이전 18개월간 피보험 단위기간이 합산하여 180일 이상. 이직 후 지체없이 직업안정기관에 출석하여 실업 신고
- 65세 이후에 고용되거나 자영업을 개시한 자에 대한 실업급여와 육아휴직 급여에 관하여는 이 법을 적용하지 않음
- 국가는 매년 보험사업에 드는 비용의 일부를 일반회계에서 부담하여야 함
- 농업·임업 및 어업 중 법인이 아닌 자가 상시 4명 이하의 근로자를 사용하는 사업에 대하여 고용보험법은 적용되지 아니함

Q. 고용보험법령상 중대한 귀책사유로 해고된 피보험자로서 구직급여 수급자격의 제한사유에 해당되는 것을 모두 고른 것은? (ㄱ, ㄴ, ㄷ)

- ㄱ. <형법>을 위반하여 금고 이상의 형을 선고받은 경우
- ㄴ. 정당한 사유 없이 근로계약을 위반하여 장기간 무단 결근한 경우
- ㄷ. 사업기밀을 경쟁관계에 있는 사업자에게 제공한 경우

노인장기요양보험법

<https://www.law.go.kr/법령/노인장기요양보험법>

- 장기요양기본계획 5년마다
- 실태조사 3년마다
- 장기요양보험사업은 보건복지부 관장
- 통합 징수한 장기요양보험료와 건강보험료를 각각의 독립회계로 관리
- 거동이 현저하게 불편하거나 도서·벽지 지역에 거주하여 의료기관을 방문하기 어려운 자는 의사소견서를 제출하지 아니할 수 있음
- 장기요양인정의 유효기간 최소 1년이상, 갱신은 유효기간 만료 30일 전까지
- 장기요양기관 지정의 유효기간은 지정을 받은 날부터 6년
- 장기요양기관은 수급자에게 재가급여 또는 시설급여를 제공한 경우 공단에 장기요양급여비용 청구
- 재가급여 종류 : 방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주·야간보호, 단기보호, 기타재가급여
- 장기요양기관을 설치·운영하고자 하는 자는 소재지를 관할 구역으로 하는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장으로부터 지정을 받아야 함
- 본인부담금
 1. 재가급여 : 해당 장기요양급여비용의 100분의 15
 2. 시설급여 : 해당 장기요양급여비용의 100분의 20
- 공단은 장기요양사업에 대하여 독립회계를 설치·운영. 다만, 관리운영에 필요한 재정은 구분하여 운영하지 아니할 수 있음
- 정의
 1. “노인등”이란 65세 이상의 노인 또는 65세 미만의 자로서 치매·뇌혈관성질환 등 대통령령으로 정하는 노인성 질병을 가진 자를 말한다.
 2. “장기요양급여”란 제15조제2항에 따라 6개월 이상 동안 혼자서 일상생활을 수행하기 어렵다고 인정되는 자에게 신체활동·가사활동의 지원 또는 간병 등의 서비스나 이에 갈음하여 지급하는 현금 등을 말한다.
 3. “장기요양사업”이란 장기요양보험료, 국가 및 지방자치단체의 부담금 등을 재원으로 하여 노인등에게 장기요양급여를 제공하는 사업을 말한다.
 4. “장기요양기관”이란 제31조에 따른 지정을 받은 기관으로서 장기요양급여를 제공하는 기관을 말한다.
 5. “장기요양요원”이란 장기요양기관에 소속되어 노인등의 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 업무를 수행하는 자를 말한다.
- 장기요양급여 제공의 기본원칙
 - ① 장기요양급여는 노인등이 자신의 의사와 능력에 따라 최대한 자립적으로 일상생활을 수행할 수 있도록 제공
 - ② 장기요양급여는 노인등의 심신상태·생활환경과 노인등 및 그 가족의 욕구·선택을 종합적으로 고려하여 필요한 범위 안에서 이를 적정하게 제공
 - ③ 장기요양급여는 노인등이 가족과 함께 생활하면서 가정에서 장기요양을 받는 재가급여를 우선적으로 제공

④장기요양급여는 노인등의 심신상태나 건강 등이 악화되지 아니하도록 의료서비스와 연계하여 이를 제공

Q. 다음의 역할을 하는 노인장기요양보험법상 기구는? (장기요양요원지원센터)

- 장기요양요원의 권리 침해에 관한 상담 및 지원
- 장기요양요원의 역량강화를 위한 교육지원
- 장기요양요원에 대한 건강검진 등 건강관리를 위한 사업

아동복지법

<https://www.law.go.kr/법령/아동복지법>

- 정의

1. “아동”이란 18세 미만인 사람을 말한다.
 2. “아동복지”란 아동이 행복한 삶을 누릴 수 있는 기본적인 여건을 조성하고 조화롭게 성장·발달할 수 있도록 하기 위한 경제적·사회적·정서적 지원
 3. “보호자”란 친권자, 후견인, 아동을 보호·양육·교육하거나 그러한 의무가 있는 자 또는 업무·고용 등의 관계로 사실상 아동을 보호·감독하는 자
 4. “보호대상아동”이란 보호자가 없거나 보호자로부터 이탈된 아동 또는 보호자가 아동을 학대하는 경우 등 그 보호자가 아동을 양육하기에 적당하지 아니하거나 양육할 능력이 없는 경우의 아동
 5. “지원대상아동”이란 아동이 조화롭고 건강하게 성장하는 데에 필요한 기초적인 조건이 갖추어지지 아니하여 사회적·경제적·정서적 지원이 필요한 아동
 6. “가정위탁”이란 보호대상아동의 보호를 위하여 성범죄, 가정폭력, 아동학대, 정신질환 등의 전력이 없는 보건복지부령으로 정하는 기준에 적합한 가정에 보호대상아동을 일정 기간 위탁
 7. “아동학대”란 보호자를 포함한 성인이 아동의 건강 또는 복지를 해치거나 정상적 발달을 저해할 수 있는 신체적·정신적·성적 폭력이나 가혹행위를 하는 것과 아동의 보호자가 아동을 유기하거나 방임
- 가. 「아동학대범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조제4호에 따른 아동학대범죄
- 나. 아동에 대한 「형법」 제2편제24장 살인의 죄 중 제250조부터 제255조까지의 죄

- 5월 5일 어린이날, 5월 1일부터 7일까지를 어린이주간
- 아동정책조정위원회는 국무총리 소속, 아동심의위원회는 시·도지사, 시장·군수·구청장 소속
- 아동정책기본계획 5년마다, 아동종합실태조사 3년마다(20년도 출제는 5년, 21년 법 개정)
- 아동정책영향평가 보장원에 위탁 가능
- 아동복지전담공무원 업무 지원을 위해 민간전문인력 둘 수 있음
- 시·군·구에 아동위원, 명예직, 수당지급
- 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 보호조치 중인 보호대상아동의 양육상황 매년 점검
- 보호대상아동 18세에 퇴소. 연장할 의사가 있을 경우 25세까지 연장
- 후견인이 없는 아동에 대하여 아동보호전문기관의 장, 가정위탁지원센터의 장 및 보장원의 장으로 하여금 임시로 후견인 역할 가능
- 보조인 중 변호사는 허가 받을 필요 없음
- 11월 19일 아동학대예방의 날

- 보건복지부장관은 보호대상아동의 위탁보호 종료 또는 아동복지시설 퇴소 이후의 자립지원, 생활 및 정서적·신체적 건강 등에 대한 실태조사를 3년마다 실시하여야 함
- 보장원의 장, 가정위탁지원센터의 장 및 아동복지시설의 장은 보호하고 있는 15세 이상의 아동을 대상으로 매년 개별 아동에 대한 자립지원계획을 수립
- 보장원의 장 또는 아동보호전문기관의 장은 아동학대가 종료된 이후에도 가정방문, 전화상담 등을 통하여 아동학대 재발 여부 확인. 필요하다고 인정하는 경우 피해아동 및 보호자를 포함한 피해아동의 가족에게 필요한 지원 제공 가능

Q. 다음과 같은 역할을 하는 사회복지시설은? (다함께돌봄센터)

- 아동의 안전한 보호
- 안전하고 균형 있는 급식 및 간식의 제공
- 등·하교 전후, 야간 또는 긴급상황 발생 시 돌봄서비스 제공
- 체험활동 등 교육·문화·예술·체육 프로그램의 연계·제공
- 돌봄 상담, 관련 정보의 제공 및 서비스의 연계

Q. 아동복지법상 보호가 필요한 아동을 발견하고 양육환경을 개선할 수 있도록 지원하기 위하여 이용할 수 있는 자료와 정보에 해당하는 것을 모두 고른 것은? (ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ)

- ㄱ. 국민건강보험법 제 41조제1항 각 호에 따른 요양급여 실시 기록
- ㄴ. 국민건강보험법 제52조에 따른 영유아건강검진 실시 기록
- ㄷ. 초·중등교육법 제25조에 따른 학교생활기록 정보
- ㄹ. 전기사업법 제14조에 따른 단전 가구정보

노인복지법

<https://www.law.go.kr/법령/노인복지법>

- 노인의 정의에 대한 연령 규정은 없음
- 노인실태조사 3년마다
- 10월 2일 노인의 날, 10월 경로의 달, 6월 15일 노인학대예방의 날
- 국가와 지방자치단체는 65세 이상의 자에 대하여 건강진단과 보건교육 실시 가능
- 노인복지시설 : 주거, 의료, 여가, 재가, 보호전문기관, 일자리지원기관, 학대피해노인 전용쉼터(독거노인종합지원센터 X)
- 노인주거복지시설 : 양로시설, 노인공동생활가정, 노인복지주택
- 노인복지주택에 입소할 수 있는 자는 60세 이상의 노인. 입소자격자의 배우자, 입소자격자가 부양을 책임지고 있는 19세 미만의 자녀·손자녀 함께 입소 가능
- 자격이 취소된 요양보호사가 취소된 날로부터 1년이 경과하지 않으면 요양보호사 불가능
- 시·도지사는 요양보호사가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 자격증을 취득한 경우 자격취소, 영리를 목적으로 노인 등에게 불필요한 요양서비스를 알선·유인하거나 이를 조장한 경우에는 취소 가능
- 재가노인복지시설, 노인공동생활가정, 노인요양공동생활가정 및 학대피해노인 전용쉼터는 단독주택 또는 공동주택 설치 가능
- 시·도지사는 요양보호사교육기관 지정·운영. (신고 X)

- 노인복지법상 노인학대

: 노인학대를 알게 된 때에는 누구든지 신고가능, 119구급대의 구급대원은 65세 이상의 사람에 대한 신고의무자, 노인학대를 접수한 노인보호전문기관의 직원은 지체없이 노인학대의 현장에 출동, 긴급전화 설치, 노인학대관련범죄자에 대하여 취업제한명령을 하는 경우, 취업제한기간은 10년을 초과하지 못함

장애인복지법

<https://www.law.go.kr/법령/장애인복지법>

- 5년마다 장애인정책종합계획 수립
 - 4월 20일 장애인의 날
 - 3년마다 장애실태조사
 - 장애인의 장애 인정과 장애 정도 사정에 관한 업무 담당 : 보건복지부 장애판정위원회
 - 난민인정자 장애인 등록 가능
 - 국가와 지방자치단체는 재외동포 및 외국인 장애인에 대하여는 예산 등을 고려하여 장애인 복지사업의 지원 제한 가능
 - 특별시장·광역시장·특별자치시장·도지사·특별자치도지사는 피해장애인의 임시 보호 및 사회 복귀 지원을 위하여 장애인 쉼터를 설치·운영 가능
 - 보건복지부장관은 장애인 거주시설에서 제공하여야 하는 서비스의 최저기준 마련
 - 장애인 거주시설 운영자는 이용자의 인권을 보호하기 위하여 시설 이용 장애인 인권지킴이단을 두어야 함
 - 장애인복지법에 근거하여 설치 또는 설립(발달장애인지원센터 X)
- 설치 : 편의시설, 장애인 거주시설, 장애인 복지시설, 장애인권익옹호 기관, 장애인자립생활지원센터, 장애인학대사례판정위원회, 장애인 쉼터

설립 : 장애인복지단체협의회, 한국언어재활사협회, 한국장애인재활상담사협회, 한국장애인개발원

한부모가족지원법

<https://www.law.go.kr/법령/한부모가족지원법>

- “청소년 한부모”란 24세 이하의 모 또는 부를 말함
- “아동”이란 18세 미만(취학 중인 경우 22세 미만)
- 5월 10일 한부모가족의 날
- 5년마다 한부모가족 정책에 관한 기본계획 수립
- 3년마다 실태조사
- 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 매년 1회 이상 지원대상자의 가족상황, 생활실태 조사
- 여성가족부장관은 자녀양육비 산정을 위한 자녀양육비 가이드라인 마련
- 국가와 지방자치단체는 청소년 한부모의 건강증진을 위하여 건강진단 실시
- 복지 자금의 대여 - 사업에 필요한 자금, 아동교육비, 의료비, 주택자금, 그 밖에 대통령령으로 정하는 한부모가족의 복지를 위하여 필요한 자금(아동양육비 X)

Q. 다음이 설명하는 한부모가족지원법상의 한부모가족복지시설은? (1)

- 배우자(사실혼 관계에 있는 사람을 포함한다)가 있으나 배우자의 물리적·정신적 학대로 아동의 건전한 양육이나 모의 건강에 지장을 초래할 우려가 있을 경우 일시적 또는 일정 기간 동안 모아 아동 또는 모에게 주거와 생계를 지원하는 시설
- 1. 일시지원복지시설
- 2. 부자가족복지시설
- 3. 모자가족복지시설
- 4. 한부모가족복지상담소
- 5. 미혼모자가족복지시설

다문화가족지원법

<https://www.law.go.kr/법령/다문화가족지원법>

- “아동, 청소년”이란 24세 이하인 사람
- 5년마다 기본계획 수립
- 3년마다 실태조사
- 대한민국 국민과 사실혼 관계에서 출생한 자녀를 양육하고 있는 가족도 해당
- : 대한민국 국적을 취득한 자로 이루어진 가족일 필요는 없음
- 다문화가족이 이혼 등의 사유로 해체된 경우에도 자녀는 법 적용
- 유사명칭 사용하면 300만원 이하의 과태료
- 국가와 지방자치단체는 다문화가족에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방하고 사회구성원이 문화적 다양성을 인정하고 존중받을 수 있도록 다문화 이해교육을 실시하고 홍보 등 필요한 조치를 하여야 함

건강가정기본법

<https://www.law.go.kr/법령/건강가정기본법>

1. “가족”이라 함은 혼인·혈연·입양으로 이루어진 사회의 기본단위를 말한다.
2. “가정”이라 함은 가족구성원이 생계 또는 주거를 함께 하는 생활공동체로서 구성원의 일상적인 부양·양육·보호·교육 등이 이루어지는 생활단위를 말한다.
“1인가구”라 함은 1명이 단독으로 생계를 유지하고 있는 생활단위를 말한다.
3. “건강가정”이라 함은 가족구성원의 욕구가 충족되고 인간다운 삶이 보장되는 가정을 말한다.
4. “건강가정사업”이라 함은 건강가정을 저해하는 문제(이하 “가정문제”라 한다)의 발생을 예방하고 해결하기 위한 여러 가지 조치와 가족의 부양·양육·보호·교육 등의 가정기능을 강화하기 위한 사업을 말한다.

Q. 건강가정기본법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (3)

1. “가족”이라 함은 혼인·혈연·입양으로 이루어진 사회의 기본단위를 말한다
2. 모든 국민은 혼인과 출산의 사회적 중요성을 인식하여야 한다
3. “1인가구”라 함은 성인 1명 또는 그와 생계를 같이하는 미성년자녀로 구성된 생활단위를 말한다
4. 국가는 양성이 평등한 육아휴직제 등의 정책을 적극적으로 확대 시행하여야 한다
5. 국가는 생애주기에 따르는 가족구성원의 종합적인 건강증진대책을 마련하여야 한다

사회복지공동모금회법

<https://www.law.go.kr/법령/사회복지공동모금회법>

- 모금회는 사회복지법인
- 임기 3년, 한 차례 연임 가능, 회장은 이사회를 소집하고 그 의장이 됨
- 분과실행위원회는 위원장 1명을 포함 2명 이내의 위원. 다만, 모금분과실행위원회 및 배분분과실행위원회는 20명 이상의 위원으로 구성
- 이 법 또는 모금회의 정관으로 규정하지 아니한 사항은 민법 중 재단법인에 관한 규정 준용
- 복권의 당첨금을 받을 권리는 지급일부터 3개월간 행사하지 아니하면 소멸시효. 귀속
- 모금회는 각 회계연도의 공동모금재원 배분을 종료한 날부터 3개월 이내에 전국적으로 배포되는 1개 이상의 일간신문에 그 배분결과를 공고하여야 함
- 기부금품의 기부자는 배분지역, 배분대상자 또는 사용 용도를 지정할 수 있음
- 모금회는 언론기관을 모금창구로 지정하고, 지정된 언론기관의 명의로 모금계좌 개설 가능
- 국가나 지방자치단체는 모금회에 기부금품 모집에 필요한 비용과 모금회의 관리·운영에 필요한 비용 보조 가능
- 배분기준(배분신청자의 재산 X)
: 공동모금재원의 배분대상, 배분한도액, 배분신청기간 및 배분신청서 제출 장소, 배분심사기준, 배분재원의 과부족 시 조정방법, 배분신청 시 제출 서류, 그 밖의 공동모금재원의 배분에 필요한 사항

가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 여성가족부장관 3년마다 실태조사
- 매년 11월 25일부터 12월 1일까지 가정폭력 추방 주간
- 상담소는 외국인, 장애인 등 대상별로 특화하여 운영할 수 있음
- 보호시설 : 단기(6개월), 장기(2년), 외국인(2년) 장애인(2년)보호시설
- 사회복지법인과 그 밖의 비영리법인은 시장·군수·구청장의 인가를 받아 보호시설 설치
- 보호시설의 장은 입소자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 입소한 경우 퇴소를 명할 수 있음

자원봉사활동기본법

- 자원봉사활동은 무보수성, 자발성, 공익성, 비영리성, 비정파성, 비종파성의 원칙 아래 수행

성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률

- 여성가족부장관이 3년마다 성폭력 실태조사
- 시장·군수·구청장은 민간의료시설을 피해자들의 치료를 위한 전담의료기관으로 지정 가능
- 국가 또는 지방자치단체는 치료 등 의료 지원에 필요한 경비의 전부 또는 일부 지원 가능
- 보호시설에 대한 보호비용의 지원 방법 및 절차 등에 필요한 사항은 여성가족부령
- 다음에 해당하는 촬영물등에 대해서는 삭제지원요청자의 요청이 없어도 삭제 지원
 1. 수사기관의 삭제지원 요청이 있는 제1항제1호 또는 제2호에 따른 촬영물등
 2. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제5호에 따른 아동·청소년성착취물
- 피해자의 의사에 반하여 피해자 상담 가능(X)

- 성폭력피해자보호시설의 종류 : 일반보호시설, 장애인보호시설, 특별지원 보호시설, 외국인 보호시설, 자립지원 공동생활시설, 장애인 자립지원 공동생활시설. (상담지원시설 X)

정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률

<https://www.law.go.kr/법령/정신건강증진및정신질환자복지서비스지원에관한법률>

제39조(보호의무자) ① 「민법」에 따른 후견인 또는 부양의무자는 정신질환자의 보호의무자가 된다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 보호의무자가 될 수 없다.

1. 피성년후견인 및 피한정후견인
 2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
 3. 해당 정신질환자를 상대로 한 소송이 계속 중인 사람 또는 소송한 사실이 있었던 사람과 그 배우자
 4. 미성년자
 5. 행방불명자
 6. 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 부득이한 사유로 보호의무자로서의 의무를 이행할 수 없는 사람
- ② 제1항에 따른 보호의무자 사이의 보호의무의 순위는 후견인·부양의무자의 순위에 따르며 부양의무자가 2명 이상인 경우에는 「민법」 제976조에 따른다.

Q. 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률상 정신질환자의 보호의무자가 될 수 있는 사람은? (1)

1. 후견인
2. 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
3. 해당 정신질환자를 상대로 소송 중인 사람
4. 행방불명자
5. 미성년자

판례(15회, 17회, 19회 출제. 21회도 출제)

사회보장과 관련한 헌법재판소나 대법원의 결정

- ① 국민연금가입 연령을 18세 이상 60세 미만으로 제한한 것은 헌법상의 행복추구권, 평등권, 인간다운 생활을 할 권리를 박탈한 것이다.
- ② 국민기초생활 보장법령상 수급자등의 금융자산을 확인할 수 있는 자료의 제출요구는 급여 신청자의 평등권을 침해한다.
- ③ 대통령령이 정하는 일정수 이상의 근로자를 고용하는 사업주는 기준고용률 이상에 해당하는 장애인을 고용해야 한다고 규정한 구 장애인고용촉진등에관한법률 제35조제1항 본문은 헌법에 불합치한다.(옳지 않음) : 합헌인데 인용결정을 위한 심판정족수에는 이르지 못하여 위헌결정을 할 수 없었음
- ④ 사회복지사업법의 규정 내용 중 사회복지법인의 재산을 기본재산과 보통재산으로 구분하도록 한 것은 명확성의 원칙에 위반되지 않는다.
- ⑤ 국민건강보험법에서 보험료 체납의 경우에 보험료를 완납할 때까지 보험급여를 실시하지 아니할 수 있도록 한 것은 헌법상 행복추구권 등 기본권의 직접적 침해이다.

- ⑥ 60세 이상의 국민에 대한 국민연금제도 가입을 제한하는 것은 헌법상의 인간다운 생활을 할 권리를 침해하는 것이라고 볼 수 없다.
- ⑦ 국민연금보험료는 조세로 볼 수 없다.
- ⑧ 국민연금의 소득재분배 기능은 고소득자의 재산권을 침해하는 것이 아니다.
- ⑨ 국민연금제도는 헌법상의 시장경제질서에 위배되지 않는다.
- ⑩ 공적연금수급권은 재산권 보호의 대상이 된다.

Q. 의족 파손에 따른 요양급여 청구사건 대법원 판례(2012두20991)의 내용으로 옳지 않은 것은? (5)

(개요) 의족을 착용하고 아파트 경비원으로 근무하던 갑이 제설작업 중 넘어져 의족이 파손되는 등의 재해를 입고 요양급여를 신청하였으나, 근로복지공단이 '의족 파손'은 요양급여 기준에 해당하지 않는다는 이유로 요양불승인처분을 한 사안에 대하여 요양불승인처분 취소

1. 업무상 재해로 인한 부상의 대상인 신체를 반드시 생리적 신체에 한정할 필요는 없다
2. 의족 파손을 업무상 재해로 보지 않을 경우 장애인 근로자에 대한 보상과 재화에 상당한 공백을 초래한다
3. 신체 탈부착 여부를 기준으로 요양급여 대상을 가르는 것이 합리적이라 할 수 없다
4. 의족 파손을 업무상 재해에서 제외한다면, 사업자들로 하여금 의족 착용 장애인들의 고용을 소극적으로 만들 우려가 있다
5. 업무상의 사유로 근로자가 장착한 의족이 파손된 경우는 <산업재해보상보험법> 상 요양급여의 대상인 근로자의 부상에 포함되지 않는다